

**עין משפט**
**גזר מצוה**

ח א מיי פ"ה מהלכות כלאים ה"יח טוש"ע יו"ד סימן ר"ז סעיף יד:

ב ב מיי פ"ז מהלכות מקוואות הלכה א סמג עשן רמח:

ג ג מיי שם והלכה ט סמג טוש"ע יו"ד סימן ר"ז שם טוש"ע יו"ד סימן ר"ז

יא ד מיי פ"י מהלכות טומאת אוכלין הלכה יג ופ"א הלכה ו:

יב ה מיי פ"ח מהלכות שבת הל"י סמג ל"אין סה טור שו"ע א"ח סימן שכ סעיף ד:

יג ו ז מיי שם וסמג שם טור שו"ע א"ח סימן תקא:

יד ה ט מיי פ"ט מהל' טומאת אוכלין הל"ב:

### גליון הש"ס

רש"י ד"ח לתוך הקדירה ואין זה דרך פירוקה. עיין לעיל דף עג ע"ב תוספות ד"ה מפקד:

### מוסף רש"י

ר"א אומר קדש. דכ"ג אשתמן במסכת כלאים דמאלל כהמה הו כלאים בכרם משום לא טומע כהנן כלאים. ואפילו מקיים לוקח, דרשנין במ"ק (ב): כלאים שדך לא (ושב"ט ב"ב טו). שכן בערביא. ויכנן נכר רוצא דעלתא אולי נמשך מקיימין שדות לגמליהן (טו). מעיקול בית הבר. עשויין כמין קופס חסודת במזודה וחתי מקיטת היתים טמן הגפת כחמו עקול ומניח עליו רחל ומכבדו לגמולא המשקה השאר (ע"ז טו). במיפה המלוכלכת על פי החדד. טיפה שפי הד מלוכלך נה, דהיא ודאי מנכר לשאר החלב היואל דרך שם. דהא לא קיימא לאיתמ מיעק (בריתא ג).

### מוסף תוספות

א. דע"ז אפא. מוס' חל"ש. ב. [דחתם] משמע דעל אחרא נמי אמר בטלה דעתו וכו'. מוס' לעיל כג: ד"ה ואח"כ. ג. [ו]אם היה להם רוב גמלים הו נמי מקיימי, אבל בית מנשיא דחד גברא בטלה דעתו אצ"ג דלכל הצולא אם היה להם רמונים העלה היה סוחטין. מוס' לעיל כג: ד"ה ואח"כ. ד. דהוסי' להו. רשב"א. ה. והוסי' שוי אצ"ג תנא דברייתא. רשב"א. ו. אבל לא להוציא מן מקוה. רשב"א. ז. [ו]אפי' תמצא לומר דמשקה הבא לאוכל כאוכל דמי, מ"מ. רשב"א. ח. והיינו דקאמר 'מברבי רבנו גלמוד', כלומר דמהאי טעמא דשרות דמאי אכול לוי, עו בירוש' נמי מצי אכיל לוי. מוס' חל"ש.

### רב נסים גאון

**פרק עשרים ושנים**‏
**חבית שנשברה**

רבא אמר משום דהוה דבר שאין עושין ממנו מקוה לכתחילה וכל דבר שאין עושין ממנו מקוה לכתחילה פוסל את המקוה בשנינו מראה. עיקר דיליה

## קמד:

**בַּי דמי ערביא אתרא הוא.** הו"מ למיפך הניחא לרבי אליעזר לרבנן מאי איכא למימר אלף<sup>א</sup> פריך דאפילו לרבי אליעזר לא ניחא

ומה שקשה מאנשי הוול דפרק המנגיט<sup>ב</sup> (לעיל דף כג:) פירשתי שם (ד"ה ואח"כ)<sup>ג</sup>: ה"ב כיון דאחשביה הוו לָהּוּ משקה. תמילה ס"ד דסוחטין

בפגעינ כו' היינו סמיטה ממש אבל השתא אי אפשר לומר דהא פשיטא דאסור דכיון<sup>ד</sup> דלחשביה הוה להו משקה<sup>ה</sup> אלף סוחטין דקמני היינו בליצי"י<sup>ו</sup> בלע"ז למתק הפרי' כדפי' בקונטרס: **אמר אביי ר' יעקב** היא. קשה לי לימא דהאי מוחל דקמני היינו במוחל היוצא מעקול בית הדז ודברי הכל וכי מימא מנדקמני מוחל סתמא משמע דבכל מוחל איירי לא היא דע"כ אפי' יעקב לא איירי בכל מוחל דהא מודה דמוחל היוצא בתמילה טהור י"ל דמוחל היוצא מעקול בית הדז לא הוה קרינן ליה מוחל סתם כיון דאי אפשר לו בלא כחלחסי שמן:

**חולב** אדם עז כו'. נראה לר"מ דהיינו דווקא צי"ט דחויא צהמה לאכילה הוי כמו אוכלא דאיפרת אבל בשבת לא חויא לשחיטה<sup>א</sup> כמו דש חשיבא שהצהמה היא כפסולת וכשחולב הוי כנוטל אוכל מתוך פסולת וכן משמע בצה"ג דצי"ט איירי ומיהו סמיטת זיתים וענבים דשרי לעיל לתוך הקדירה היינו אפי' בשבת כיון דאשכול חויא לאכילה<sup>ב</sup>:

כציאה

תרדין שסחטמן ונתנן במקוה פוסלין את המקוה בשינוי מראה והא לאו בני סחיטה נינהו אלא מאי אית לך למימר כיון דאחשביניהו הוה להו משקה ה"ג כיון דאחשביניהו הוה להו משקה רב פפא אמר משום דהווי דבר שאין עושין ממנו מקוה לכתחילה יוכל דבר שאין עושין ממנו מקוה להוציא מוחל ומוחל ושינה מראיו פסול מאן תנא דמוחל משקה הוא אמר אביי רבי יעקב היא **ע**דתניא ר' יעקב אומר ימוחל הרי הוא כמשקה ומה טעם אמרו מוחל הויצא מעיקול בית הבר טמא לפי שאי אפשר לו בלא יציצוחי שמן מאי בינייהו איכא בינייהו דאתי בתר איצנתא רבא אמר משום דהוי דבר שאין עושין הימנו מקוה ופוסל את המקוה בשינוי מראה אמר רב יהודה אמר שמואל ה"סוחט אדם אשכול של ענבים לתוך הקדרה אבל לא לתוך הקערה אמר רב חסדא מדברי רבינו גלמוד <sup>א</sup>חולב אדם עז לתוך הקדרה אבל לא לתוך הקערה ואלמא קסבר משקה הבא לאוכל אוכל הוא מתיב רמי בר חמא <sup>ב</sup>חוב שחולב את העז החלב טמא ואי אמרת משקה הבא לאוכלין אוכל הוא במאי איתכשר <sup>ב</sup>כדאמר ר' יוחנן בטיפה המלוכלכת ע"פ הדר הכא נמי בטיפה המלוכלכת ע"פ הדר מתיב רבינא <sup>ב</sup>טמא מת שסחט זיתים וענבים כביצה

פוסל את המקוה בשנינו מראה: נפל לתוכו. של מקוה יין או חומץ: או מוחל. והוא כמין מים וזו מן היתמים. וג' מיינים יש זו כשטוענן מתמילה במעטן להסתמם ולהתבשל מאיליהן מוחל זו מהן והוא גלול כמים ולאחר שעמדו ימיים ודחקו זה את זה חזר מוחל לזוב מהן והוא קרוב להיות כשמן ולאחר שערץ להוציא שמנן בזית הדז ומסתהה התפוח של גפת בעקלים שהוא אגוד בזהו בזית הדז חוזר מוחל וזו מהן: **מאן סנא דמוחל משקה הוא.** קס"ד דאין מקוה נפסל אלף על ידי משקה ואפילו בשנינו מראה: **בסחיטה.** בתמילת טעינתן של זיתים: **מעקול בית הדז.** לאחר שנסחט שמנו או לפני סמיטתו: **מאי צייניו.** במאי פליגי והאילי הוואלי ותרוריהו מורדו דמוחל היוצא בתמילה טהור והיוצא מעקל בית הדז טמא בציאה מוחל נחלקו דלמר הוי משקה וטמא ולמר לא הוי משקה וטהור: **דאמי צמר איצנא.** לאחר שהתמילו להסתמם ודחקו זה את זה ונסתהה הכומר ימיים: **רבא אמר.** קמיימא דקמני מוחל פוסל מקוה דברי הכל הוא ומשום דהוי כו': **לפוך הקדרה.** של תבשיל לתקנו דמוכחא מילתא דלאו למשקה צעי ליה אלף לאוכל<sup>א</sup> ואין זה דרך פריקתו והוי כמפריד אוכל מאוכל: **אכל לא לפוך הקערה.** דזמנין דלמשקה קאי ואף על גז דבקערה לא שתי איניש לא מוכחא מילתא ואיכא איסור: **אלמא.** מדקאמר סוחט לתוך הקדרה קסבר כו': **החלב טמא.** שהזב מטמא כל דבר במשא והרי היסט הקילות ולא קמפלגי צין לתוך הקדרה צין לתוך הכוס: **ואי אמרם אוכל הוא.** הא אין אוכל מקבל טומאה שלא בהכשר והאי במאי איתכשר: **דאמר רבי יוחנן.** במסכת כריתות גבי האשה שנטף חלב מדדיה: **בטיפה המלוכלכת על פי הדר.** טיפה ראשונה מלכלכת צה פי הדר בצדעת ונוחה ליחלב וההיא הוי משקה כסתם חלב דלא לאוכל צעי ליה: **טמא מת שסחט זיתים וענבים**

## חבית פרק שנים ועשרים שבת

**בפגעינ.** פרוג"ש בלע"ז. ולהוציא מימיהן לשחות: **וצפרישין.** קוידוני"ץ: **וצעוורדין.** קורמ"ש דלאו אורחיהו בזהי ואין כלן משום דש: **אכל לא ברמונים.** דאורחיהו בזהי: **ושל בית מנשיא.** היו רגילין לסחוט רמונים בחול. אלמא איכא דסחיט להו הלכך בשבת אסור: **אלא מאי אים לך למימר.**

לר' יהודה כיון דלאו בני סמיטה כו' וכי היכי דלרבי יהודה שרי לכתחילה מהאי טעמא מהשתא אפי' תימא רבנן ושרו ליה מהאי טעמא: **מנשיא סנא הוא.** בתמיה וכי איהו פליג למימר דבשבת אסור דתימא הלכתא כוותיה והא לא הוזכר אלף לדברי התנא לראיה דהאי תנא הוא סבר כוותיה: **וי"ט.** הא דלמר הלכה כשל בית מנשיא ה"ק הלכה כהאי תנא דאסר ברמונים הואיל וקאי מנשיא כוותיה דסוחטין רימונים בחול אלמא בני סמיטה נינהו: **הוי רוצא דעלמא.** דמשום איהו לחודיה נשווי דרך רמונים לסמיטה: **קוליס.** קרדוש"ש: **מקדש.** את התבואה משום כלאים דוריעה הוא: **ואמר רבי חנינא כו'.** אלמא משום חד מקוס דלחשביניהו משוין להו דבר חשוב: **אסרא.** הוא ותשציות דרביס: **הוי חשיבותא: סנא.** חד גברא לחודיה הוא נימא בטלה דעתו: **אלא היינו טעמא.** דרז נחמן דלמר הלכה אין סוחטין: **כרז חסדא.** אע"ז דלעלמא לא חשיב כיון דלחשיב איהו הוי לדדיה משקה. והכי מפרש רז נחמן לברייתא דלעיל סוחטין בפגעינ וצפרישין למתק הפרי ולא לצורך המשקה אבל בן צרימונים ואפילו למתקן<sup>א</sup> דשל בית מנשיא היו סוחטין) בשבת דלצורך משקה הלכך בשבת אסור אפי' למתק הואיל ואיכא חד דעציד לשם משקה. ולא משום דמנשיא רוצא דעלמא אלף חיישינן אי שרימ ליה למתק אחי למעצד לשום משקה וכיון דליהו מתבצז ליה הוי משקה ומיחשיב אבל בפגעינ ליכא למיחש ו) דאין אדם עושה אותו למשקה: **בשינוי מראה.** לא בשלשת לוגין דלא הוזכרו שלש לוגין אלף במים שאזינן אלף שאר משקין לא פסלי אא"כ נשתנה מראה המקוה על ידיהן: **רז פפא אמר.** טעמא דתדרין לאו משום חשיבותא דלחשביניהו הוא ולעולם לאו משקה כינהו והא דמפסיל משום דכל דבר שאין עושין ממנו מקוה שאינו מים או שלג או צרד

כדגסינן בפרק המפקד. אמר ר' יהודה אמר שמואל סוחט אדם אשכול של ענבים לתוך הקדירה אבל לא לתוך הקערה. אמר רב חסדא מדברי רבינו גלמוד חולב אדם עז לתוך הקדירה אבל לא לתוך הקערה, אלמא קא סבר משקה הבא לאוכל אוכל הוא. אוחביה רמי [בר חמא] זב שחלב עז, החלב טמא, כלומר טימאו הזב בגניעתו. ואם תאמר אוכל הוא במאי איתכשר, ופרקינן כו' יוחנן דאמר אייתכשר בטפה המלוכלכת על פי הדר שנפסלה מאוכל והיא מכשרת כמשקה. ואותיב רבינא טמא מת שסחט זיתים וכו'. ופריך בסוחט לתוך הקערה שהוא ראי משקה. ומפני מה לא פריך פירוק זה לגבי חולב עז, חזא מתרי מלתא טעמי קאמר.

### מסורת הש"ס

א) [לעיל כג. וסס נמקן],
ב) כלאים פ"ה מ"ח צ"ב קנ"ג;
ג) [צ"ל גלמוד],
ד) מקואות פ"ז מ"ד,
ה) מוסף דטהרות פ"ז מ"ד,
ו) [ע"ל מוס' עג: ד"ה מפקד וכו'],
ז) טהרות פ"ג מ"ג,
ח) כריתות יג. ספחים ג"ב,
ט) טהרות פ"ג מ"ג,
י) כ"ס מוסף: רימונים,

### הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה כרז חסדא וכו' ואפילו למתקן הוואיל דשל בית וכו':
ב) בא"ד למיחש לחבי דאין אדם:

### לעזי רש"י

פרוג"ש [פרוג"ש].

שופי"ם.

קוידוני"ץ [קודוניץ].

חבובי"ם (פירות).

קורמו"ש [קורמיו"ש].

פירות חוזר.

קורדוש"ש [קורדניש].

פירות של קדרה.

### רבינו חננאל

בפגעינ, יש מי שאומר ספירלי, ובפרשישן ובצעורדין אבל לא ברמונים. ואוקימנא אפילו תימא רבנן כיון דלא בני סחיטה נינהו אפילו לכתחילה. ושל בית מנשיא הוי סוחטין בחול ברמונים וערשינן ממנוין של רמונים, כלומר שהרמונים בני סחיטה נינהו כזיתים וענבים ואסור לסחוטן בשבת. אמר רב נחמן הלכה כשל בית ברמונים. בן מנחם. ואמרין וכו' מנשיא תנא הוא. ואוקימנא דאמר סוחטין בפגעינ ובפרשישן ובצעורדין אבל לא ברמונים, (ו)אמר לא כמנשיא בן מנחם שסוחט בחול ברמונים להוציא מהן מים (וכן) [והן] כמו זיתים וענבים, וקיי"ל כוותיה. ואקשינן וכי מנשיא הוה רוצא דעלמא. ומהדינין אין, כי את רתנן ספקים קוצים בכרם וכו', ואוקימנא אצ"ע שאין דרך בני אדם לקיים קוצים בכרם, כיון שבבעריא מקיימין קדיש, דהא נמי אצ"ע שאין דרך בני אדם לסחוט רמונים בחול, כיון שסוחטין של בית מנשיא בחול, בשבת אסור לסחוט. ודיחוינן ערביא מקום בני אדם רבים, ומנשיא אדם אחד הוא בטלה דעתו אצל [כל] אדם. ואתנין לטעמא אחריית, אלא האי תנא כטעמיה דרב חסדא דאמר תרדין שסחטן ונתנן למקוה פסלו המקוה בשניי מראה. [אצ"ג דתדרין לאו בני סחיטה נינהו, כיון שסחטן אחשביניהו והווי להו משקה הכא נמי לגבי רמונים אחשביניהו והווי להו משקה. רב פפא אמר לאו היינו טעמא אלא כל דבר שאין עושין ממנו מקוה לכתחילה כגון תרדין וכדומה להן פוסלין המקוה בשניי מראה]. וביוון שהוכרנו פטילות מקוה אמרינן, תנן התם [נפל] לתוכי יין ומוהל כו', פי מוחל, מים היוצאים מעוקל בית הבר, עת שטרטן על הויתים הסחוטין, והוא מי הויתים, ויש בהן צחצוחי שמן, איצנא, דחוק